МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 02 дугаар сарын 14 № 03/13 Улаанбаатар хот

МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН УЛСЫН ТӨСӨВТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Э.ЭНХГЭРЭЛ ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэн З.Золзаяа Комисст гаргасан гомдолдоо "... Миний бие Мянганы сорилтын сангийн нийгэм, жендэрийн асуудал хариуцсан захиралаар ажиллаж байгаад 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хууль бусаар ажлаас халагдсан. Сүхбаатар дүүргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн шийдвэрээр уг хөдөлмөрийн маргааныг 100 хувь ажил олгогчийн хууль бус үйлдэл байсныг нотолж, миний ажилдаа эгүүлэн томилогдох тухай нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан байдаг. Харин Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүх 1 жилийн хугацаатай хийгдсэн хөдөлмөрийн гэрээ нь 2021 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр буюу хэрэг шүүхээр хянагдаж байх үед дууссан гэх шалтгаанаар ажилдаа томилуулах нэхэмжлэлийг хангаагүйч Монголын Мянганы сорилтын сангийн удирдлагын миний хөдөлмөрлөх эрхийг санаатайгаар зөрчсөн сахилгын шийтгэл ногдуулсан Т/003, ажлаас халсан Б/001 тоот тушаалуудыг хууль бус байсныг дахин баталж, хууль бусаар ажилгүй байх хугацааны цалин, нийгмийн даатгалыг нөхөн төлөхийг хариуцагчид даалгасан. Нэхэмжлэгч миний бие болон хариуцагч Монголын Мянганы сорилтын сан хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргасан ч хянахаас татгалзсан. Ингэж миний бие хууль бусаар ажлаасаа халагдаж, эрх албан тушаалын эрх мэдлээ хувийн ашиг сонирхол, өөрийн багаа бүрдүүлэх атгаг санаа бүхийн удирдлагын буруутай үйлдлээс болж Үндсэн хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн. Шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээс хойш ч уг байгууллага нь миний хөдөлмөрлөх эрхээ зөрчигдсөнтэй холбоотой хохирлыг барагдуулахгүй, шүүхийн шийдвэрийг буруугаар тайлбарлах, надад хууль бус үйлдэл хийхийг шаардах, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын байцаагч нарт нөлөөлж надад дарамт үзүүлэх зэрэг үйлдлүүдийг хийж миний нэр төр, нийгэмд эзлэх байр суурьд үргэлжлүүлэн халдсаар байсан. Иймд миний хөдөлмөрлөх эрхийг сэргээх, хөдөлмөрлөх эрх зөрчсөнтэй холбоотой надад үүссэн хохирол болох хууль бусаар ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал төлүүлэх арга хэмжээ авч өгнө үү" гэжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр танай газарт 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр "Тайлбар, мэдээлэл ирүүлэх тухай" ТГ-05/109 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн бөгөөд тус албан бичгийн дагуу танай газраас 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02/30 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн хариу болон холбогдох бусад баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4-т "ажил мэргэжлээ чөлөөлтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй", Хүний эрхийн

150070036

Түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д "Хүн бүр хөдөлмөрлөх .... хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдсэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд ""Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө" гэж тус тус иргэний хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаажуулсан.

"Монголын Мянганы сорилтын сан" УТҮГ-ын Нийгэм, жендэрийн оролцоог хангах асуудал хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан З.Золзаяад тус сангийн гүйцэтгэх захиралын 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Т/003 дугаар тушаалаар сануулах сахилгийн шийтгэл, 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/001 дугаар тушаалаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, үүрэгт ажлаас нь халах арга хэмжээ тус тус авчээ.

Иргэн З.Золзаяа дээрх тушаалуудыг эс зөвшөөрч Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байх бөгөөд тус шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 181/ШШ2021/01296 дугаар шийдвэрээр дээрх тушаалуудыг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн тогтоосон боловч Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01384 дугаар магадлалаар нэхэмжлэгчийн хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон гэх үндэслэлээр ажилд эгүүлэн тогтоох нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаагүй байна. Улмаар Монголын Мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Б/003 дугаар тушаалаар 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Т/003, 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/001 дугаар тушаалуудыг хүчингүй болгосон байна.

"Монголын Мянганы сорилтын сан" УТҮГ-аас З.Золзаяагийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах хүсэлтийг АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорацид хүргүүлсэн байх боловч тус корпорациас 2021 оны 01 дүгээр сарын 20, 02 дугаар сарын 01, 02 дугаар сарын 03-ны өдөр ирүүлэн хариу албан майл болон 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн уулзалтаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахыг дэмжээгүй байна.

Иргэн З.Золзаяад байгууллагын дотоод дүрэм, журамд заасныг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр үл дагаж мөрдсөн, байгууллага, хамт олны итгэлцэл болон ажлын хэвийн орчинд сөргөөр нөлөөлсөн үйлдэл гаргасан, захирах, захирагдах зарчмыг ноцтой зөрчсөн үйлдэл удаа дараа гаргасан гэх үндэслэлээр оногдуулсан сануулах сахилгын шийтгэл, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа гүйцэтгээгүй гэх үндэслэлээр оногдуулсан ажлаас халах арга хэмжээ нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр хүчингүй болсон байна. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогч нь дээрх хууль бус тушаалуудыг гаргаагүй байсан бол "Монголын Мянганы сорилтын сан" УТҮГ-ын Нийгэм, жендэрийн оролцоог хангах асуудал хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан З.Золзаяа нь хөдөлмөрийн гэрээний хугацааг сунган үргэлжлүүлэн ажиллах боломжтой байсан байна.

"Мянганы сорилтын сан" УТҮГ-т ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хэсэг ажилчидаас" гэх гомдол Комиссын цахим хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр ирсэн бөгөөд түүний мөрөөр 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр тус газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2/07 дугаар зөвлөмжийг Мянганы сорилтын сан УТҮГ-ын гүйцэтгэх захиралд хүргүүлсэн. Энэ үед иргэн З.Золзаяа ажлаас халагдаж, харьяалах шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байсан тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн түүнийг ажлаас чөлөөлсөн асуудал нь хүний эрхийн зөрчил мөн эсэхийг дүгнээгүйг дурдах нь зүйтэй.

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Монгол Улсын Засгийн газрын 1994 оны 2012 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам"-ын 2 дахь заалтын е-д "хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн халагдахын өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар бодож буруутай этгээд нь уг даатгуулагчийг ажилдаа эргэж орсноос хойш нэг сарын дотор нэг удаа даатгалын зохих санд төлнө" гэж тус тус заасан.

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 181/ШШ2021/01296 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01384 дугаар магадлалаар иргэн З.Золзаяагийн ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд нөхөн бичилт хийхийг хариуцагчид даалгасан байх бөгөөд шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 181/ШЗ2022/00093 дугаар захирамж гарсан байна.

Танай байгууллагаас ирүүлсэн 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02/30 дугаар албан бичигт "... Монголын мянганы сорилтын сангаас энэхүү төлбөрийг гүйцэтгэх боломжгүй хэмээн шийдсэн тул шүүхийн шийдвэрээр ногдуулсан төлбөрийг Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирал Э.Содонтогос хувиасаа бүтэн дүнгээр буюу 20,106,137 төгрөгийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр ямарваа нөхөн суутгалгүйгээр ШШГЕГ-ын дансанд шилжүүлсэн" гэжээ.

Иргэн З.Золзаяагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн хариуцагч нь РД:8299331 улсын бүртгэлийн дугаартай Монголын мянганы сорилтын сан УТҮГ бөгөөд иргэн Э.Содонтогос биш юм. Энэ тухай танай газар хүргүүлсэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хэлтсийн дарга бөгөөд Сүхбаатар дүүргийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Саяболдын 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 4-151/4481 дугаар албан бичигт мөн дурдсан байна.

Тус сангийн гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан иргэн Э.Содонтогос нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1 дэх хэсэгт заасны дагуу шүүхийн шийдвэрт заасан төлбөрийг хувиасаа төлсөн байх боловч иргэн З.Золзаяагийн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд нөхөн бичилт хийх шүүхийн шийдвэр одоог хүртэл биелэгдээгүй байна.

Иймд Үндсэн хууль, хууль, бусад хууль тогтоомжоор баталгаажсан иргэний хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний Зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Иргэн З.Золзаяаг Монголын Мянганы сорилтын сан УТҮГ-т тохирох ажлын байраар хангах асуудлыг судлаж хариу ирүүлэх;
2. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 181/ШШ2021/01296 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01384 дугаар магадлалыг бүрэн биелүүлж иргэн З.Золзаяагийн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд нөхөн бичилт хийх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнг холбогдох баримтын хамт мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Сангийн сайд, Мянганы сорилтын сан улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын удирдах зөвлөлийн дарга Б.Жавхлан, Мянганы сорилтын корпорацын суурин төлөөлөгчийн газар болон иргэн З.Золзаяад.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ